太仓市市场监督管理局
行政处罚决定书

太市监处罚〔2023〕0398 号

当事人：太仓市沙溪镇东红宇食品商行

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：　92320585MA7H88NK0D

住所（住址）：苏州市太仓市沙溪镇印溪西路 376 号

法定代表人（负责人、经营者）：马彩华

身份证件号码：　32********

2023 年 3 月 12 日，本局接到举报线索，其称于 3 月 8 号在拼多多平台囧妈零副食品这家店购买了鸭脖，主图标明 30 包 9.9 元，实际付款 10.9 元；2023 年 3 月 17 日，本局又接到一个举报线索， 其称当事人宣传产品 30 包只要 9.9 元，实际 30 包需付款 10.9 元。2023 年 3 月 14 日执法人员在其拼多多网店中发现一款“【30 包只要 9.9】黑鸭味烤脖鸭脖鸡脖整根麻辣零食小吃批发多规格”商品首页图片上标有“整箱 30 包 黑鸭味 30 包只要 9.9”的价格信息，下单界面显示支付价格为*10.90。本局于 2023 年 3 月 24 日予以立案调查。执法人员对当事人的委托代理人王利琴进行询问调查，当事人向本局提供相关证明材料，执法人员围绕当事人涉嫌不正当价格行为收集相关证据材料，确定其违法事实。2023 年 5 月 29 日案件调查终结。案件调查未采取行政强制措施。

经查，当事人是一家从事销售食品的个体工商户，在拼多多平台开设有名为“囧妈零副食品”的网店。2023 年 2 月 9 日至 2023 年 3 月 14 日期间， 当事人在网店销售黑鸭味鸭脖和混合装火腿肠

太仓市市场监督管理局 执法文书

时，在上述商品首页图片上标有“30 包只要 9.9”的价格信息，但在其下单界面显示价格为 10.90 元。其中黑鸭味鸭脖销售 298 份，混合装火腿肠的销售情况因当事人后期已关闭网店，无法统计相关数据。因当事人销售的商品价格属于市场调节价，无法认定法定价格标准，并无法区分哪些购买行为是基于当事人的不正当价格行为而误导从而发生交易， 故违法所得无法计算。 2023 年 3 月 14 日现场检查当天，当事人当场改正上述价格违法行为。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照副本复印件、食品经营许可证副本复印件、负责人马彩华身份证复印件、授权委托书、委托代理人王利琴身份证复印件各 1 份，证明当事人主体资格。

2.现场笔录 1 份、现场照片 10 份， 对委托代理人王利琴的询问笔录 2 份，证明当事人在其网店上销售商品时使用误导性的文字标示价格信息的事实。

3.黑鸭味鸭脖和混合装火腿肠下单界面截图打印件各 1 份，证明当事人主动对违法行为进行整改的事实。

以上证据和笔录由当事人的委托代理人签名认可。

2023 年 6 月 16 日，本局向当事人直接送达《行政处罚告知书》（太市监罚告〔2023〕0374 号），告知当事人拟作出的不予行政处罚决定以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

本局认为，《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十九条第四项规定“经营者不得实施下列价格欺诈行为：（四）销售商品或者提供服务时，使用欺骗性、误导性的语言、文字、数字、图片或者视频等标示价格以及其他价格信息”；《中华人民共和国价格法》第十四条第四项规定“经营者不得有下列不正当价格行为：

太仓市市场监督管理局
决定书

（四）利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”。当事人在网店销售黑鸭味鸭脖和混合装火腿肠时使用误导性的文字标识价格的行为违反了上述规定，构成利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者与其进行交易的不正当价格行为。

依据《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十三条规定“经营者违反本规定第十六条至第二十条规定的，由县级以上市场监督管理部门依照《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国电子商务法》、《价格违法行为行政处罚规定》等法律、行政法规进行处罚。”，《中华人民共和国价格法》第四十条第一款规定“经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。”，《价格违法行为行政处罚规定》第七条规定“经营者违反价格法第十四条的规定，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。”、第十一条第一款“本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处 10 万元以下的罚款”、第十八条规定“本规定中以违法所得计算罚款数额的，违法所得无法确定时，按照没有违法所得的规定处罚”，应当责令当事人改正， 予以警告， 可以处 10 万元以

大连市市场监督管理局
政法文书

下罚款的行政处罚。

当事人积极配合本局调查并主动提供证据材料，违法行为持续时间较短，主观过错较小，在本局发现违法行为线索之后，责令改正之前主动改正违法行为。参考《长三角地区市场监管领域轻微违法行为不予处罚和从轻减轻处罚规定》中关于违法行为轻微、危害后果轻微、及时改正、主观过错等因素认定的规定，综合考虑本案违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度以及当事人主观过错等因素，遵循包容审慎的监管原则，坚持处罚与教育相结合，优化法治化营商环境，降低疫情对经济发展的不利影响，当事人上述违法行为符合从轻处罚的情形。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第（四）项、《价格违法行为行政处罚规定》第七条的规定， 依据《中华人民共和国价格法》第四十条第一款、《价格违法行为行政处罚规定》第七条、第十一条第一款的规定，决定处罚如下： 一、警告；二、罚款 1000 元，上缴国库。

当事人应自收到本处罚决定书之日起十五日内，将罚没款缴至中国工商银行，地址：太仓市任一网点，账号：1102024009000121073。逾期不缴纳罚款的， 根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定， 每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

你（单位）如不服本行政处罚决定，可以于收到本行政处罚决定书之日起六十日内向太仓市人民政府申请行政复议，不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起十五日内依法向常熟市人民法院提起诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

太仓市市场监督管理局
行政法定文书

太仓市市场监督管理局

（印　章）

2023 年 6 月 28 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

太仓市市场监督管理局
执法文书

本文书一式三份， 一份送达， 一份归档， 一份承办机构留存。